

한 국 관 광 공 사 감 사

현 지 조 치

감 사 명 : 2018년 제4차 해외지사 종합감사

제 목 : 용역계약으로 취득한 자산 및 물품 관리 미흡

관계부서 : □□지사

내 용

1. 업무개요

□□지사는 자유여행객 유치 강화를 위하여 2017년 1월 10일 ♠♠♠와 ‘응답하라 청춘’이라는 제목의 ‘웹툰¹⁾ 제작 계약(网路漫画签约合同)’을 체결하여 같은 해 8월 31일까지 제작을 추진하였고, 2018년 1월~7월 기간에는 한국자유여행 프로모션을 위해 ♣♣♣와 ‘《응답하라 청춘》 웹툰 홍보계약(《请回答青春》漫画推广合同)’을 체결해 웹툰을 활용한 한국여행 홍보활동을 진행하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

공사 「자산관리요령」 제4조에 따르면, 고정자산은 유형자산과 무형자산으로 구분되며, “무형자산”이라 함은 영업권, 산업재산권²⁾ 및 저작권, 차지권, 개발비 및 기타 무형고정자산을 말한다. 또한, 제5조 제1호에서 고정자산으로 관리할 자산의 범위는 내용연수가 1년 이상(독립적으로 가치가 있는 것)으로서, 취득가액이 거래 단위 별로 100만 원 초과인 유형 및 무형자산이라고 정하고 있고, 같은 조 제2호에서는

1) 웹툰 : 웹(web)과 만화를 뜻하는 카툰(cartoon)의 합성어로, 인터넷을 통해 배포하는 만화를 의미함

2) 산업재산권이란 특허발명이나 실용적인 고안, 심미적인 디자인과 같은 산업상 유용한 새로운 창작에 대한 권리와 상호, 상표, 서비스표, 영업표 등 영업상 유용한 표지에 대한 권리를 포함하여 사용하는 용어이며, 위에서 새로운 창작에 대한 권리는 특허권, 실용신안권, 디자인권을 포함하며, 표지에 대한 권리는 상호권, 상표권, 서비스표권을 말한다. 따라서, ‘산업재산권’이라고 하는 별도의 권리가 있는 것은 아니며, 지식재산에 관하여 발생하는 권리의 총칭을 말한다. ※ 「산업재산권 분쟁조정 표준모델 및 매뉴얼 개발(특허청, 2014년)」 연구보고서에서 발췌

제1호에도 불구하고 업무상 중요한 물품은 고정자산으로 관리할 수 있다고 정하고 있다. 같은 요령 제13조에 의하면 취득한 고정자산은 자산운용자 또는 분임자산운용자가 취득보고서를 작성하여 관계 증빙서류를 첨부, 자산관리자에게 제출하고, 자산관리자는 대장등재 및 자산번호를 부여받아 관리하여야 한다. 이와 관련하여 2013년 3월 공사 재정팀에서는 기금예산을 사용해 특허권, 상표권 등을 취득해야 하는 경우, 자산취득비 세목의 기금예산을 확보하여 자산을 취득하고, 취득시점에 고정자산(무형자산)으로 등록(건설중인자산 계정을 자산계정으로 대체)하되, 사업을 추진하는 중에 부득이하게 자산취득비 세목이 아닌 기금예산으로 특허권, 상표권 등을 취득하게 된 경우 부외자산으로 등록하도록 사내 전자게시판을 통해 공지한 바 있다.

또한, 같은 요령 제34조 제2항에서, 자산운용자는 사용 또는 처분을 위하여 일시 보관하는 일반소모성 물품을 제외한 기타물품의 수입, 출납 또는 대여, 보관 등을 위하여 물품관리대장, 물품청구 및 출급증에 의거 별도로 관리할 수 있다고 정하고 있고, 고가의 물품 등 중요물품은 물품관리대장, 물품청구 및 출급증에 의거 관리함이 마땅하다.

3. 감사결과 확인된 문제

□□지사가 2017년 1월 10일 ♠♠♠와 계약 체결한 ‘웹툰 제작’ 용역계약 관련 견적서(총 계약금액 CNY 192,000)에는 6종의 웹툰 상표권 등록비(CNY 18,000)가 포함되어 있었고, □□지사는 2017년 3월 23일(선금 CNY 50,000), 2017년 6월 27일(중도금 CNY 71,000), 2017년 9월 5일(잔금 CNY 71,000) 등 3회에 걸쳐 기획판촉비 예산으로 용역대가 전액을 지급하였다. 그러나 감사일 현재(2018.10.30.)까지 6종의

상표권 중 4종의 상표권 증서를 업체로부터 제출받지 못하였고(출원하여 중국정부 상표국 심사 중), 취득한 2종의 상표권에 대해서도 자산으로 등록·관리하고 있지 않아 무형자산이 규정에 따라 적절하게 관리되고 있지 않다.

또한, 2018년 한국자유여행 프로모션을 위해 ♣♣♣와 계약 체결한 ‘《응답하라 청춘》 웹툰 홍보계약’ 견적서(총 계약금액 CNY 1,220,000)에는 3대의 스마트폰(i-phone X) 구입비(1대당 CNY 9,000, 총 CNY 27,000)가 포함되어 있고 □□지사는 3회에 걸쳐 용역대가를 전액 지급하였는데, 3대의 휴대용 전화기기 중 2대에 대한 경품 활용 증빙은 있으나, 나머지 1대는 홍보활동이 종료된 감사일 현재(2018.10.30.)까지도 활용하지 않고 있으며, 물품관리대장을 작성·관리하지 않고 지사에 보관하고 있다. 이에 따라, 적합한 사용처를 빨리 찾지 않을 경우, 신제품 출시주기가 짧은 스마트폰의 특성상 물품의 가치가 현저히 저하되어 본래의 목적대로 사용하기 어렵게 되거나, 물품이 유용될 위험성이 있다고 판단된다.

현지조치 사항

취득한 상표권을 자산 등록하여 관리(미 취득 상표권도 취득이 되는 즉시 자산 등록)하고, 용역 과정에서 구입하였으나 당초의 구입목적으로 사용되지 못한 스마트폰에 대하여 한국여행 홍보 행사 등 적합한 사용계획을 빠른 시일 내에 수립하여 활용토록 하되, 그 전까지는 물품관리대장에 의거해 관리토록 요구하였다. 이에 □□지사는 상표권을 부외자산으로 등록하였고, 물품관리대장에 휴대용 전화기기를 등록하였으며, 물품의 활용계획을 수립하여 2018년 말까지 구입목적에 맞게 사용될 수 있도록 하겠다고 답변하였다.

※ 현지조치는 조치결과 회신 불필요